



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (Мінекономіки)

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

На № _____ від _____

Органи державної влади, органи
місцевого самоврядування

*Щодо ознайомлення з практикою
Верховного Суду*

Мінекономіки як Уповноважений орган, що здійснює регулювання та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель згідно Закону України “Про публічні закупівлі” інформує.

Відповідно до статті 36 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

До повноважень ВС належить здійснення правосуддя як суду касаційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, – як суду першої або апеляційної інстанції, в порядку, встановленому процесуальним законом; здійснення аналізу судової статистики, узагальнення судової практики; забезпечення однакового застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначених процесуальним законом тощо.

Мінекономіки отримало листа ВС від 05.09.2024 № 3348/1/2-24, згідно з яким ВС підготував дайджест судової практики щодо вирішення спорів у сфері публічних закупівель (додається). Дайджест містить інформацію про рішення ВС в справах що стосуються безпосередньо спірних питань, які постають перед суб'єктами сфери публічних закупівель під час застосування закупівельного законодавства та охоплюють етапи від планування закупівель, оголошення тендеру, визначення вимог до тендерної документації до укладення та виконання договорів, а також щодо оскарження рішень Антимонопольного Комітету України та висновків Державної аудиторської служби України. Так, зазначений дайджест містить 17 ключових тематик, за якими наведені відповідні рішення ВС щодо вирішення спорів у сфері публічних закупівель, серед яких зокрема:

- застосування законодавства у сфері публічних закупівель;
- планування закупівель та оприлюднення інформації про закупівлю;
- вимоги до тендерної документації замовника та подання учасниками тендерних пропозицій;
- розгляд, оцінка пропозицій та визначення переможця публічних торгів;



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **ШЕРГІН ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

Сертифікат **5E984D526F82F38F0400000032915A0184276405**

Дійсний з **09.09.2024 9:22:24** по **09.09.2025 23:59:59**

Мінекономіки



3321-04/66774-06 від 09.09.2024 10:27

№6/8-16075/0/1-24 від 09.09.2024

- укладення договору про закупівлю та внесення змін до нього;
- розгляд скарг на рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України;
- проведення Державною аудиторською службою України моніторингу публічних закупівель та оскарження висновків, складених за результатами проведеного моніторингу тощо.

З огляду на важливість забезпечення правової визначеності та уніфікованих підходів до застосування законодавства у сфері публічних закупівель, просимо довести до відома осіб, відповідальних за закупівельний процес, юридичних підрозділів та підпорядкованих замовників зазначену інформацію для використання в роботі з метою підвищення рівня обізнаності про наявну практику та рішення ВС щодо вирішення спорів у сфері публічних закупівель.

Додаток: на 132 арк. в 1 прим.

Виконувач обов'язків директора департаменту
сфери публічних закупівель та конкурентної політики

Валерій ШЕРГІН